SENTENÇA

Processo: 0813399-34.2023.8.19.0008

Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)

AUTOR: MARIA DAS NEVES MOTA DE SOUZA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA GERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO-DPGE

RÉU: ESTADO DO RIO DE JANEIRO, MUNICIPIO DE BELFORD ROXO

I. RELATÓRIO

MARIA DAS NEVES MOTA DE SOUZA ajuizou uma Ação Ordinária visando o fornecimento de medicamento e sua aplicação intra vítrea com pedido de tutela de urgência contra o Estado do Rio de Janeiro e o Município de Belford Roxo. O objetivo do processo é obter o fornecimento do medicamento AFLIBERCEPTE 40mg/ml (EYLIA) e sua aplicação, visto que a autora é portadora de retinopatia diabética com edema macular diabético em ambos os olhos. Alega a autora que é portadora de retinopatia diabética e edema macular diabético em ambos os olhos, com risco de perda permanente da visão. Ela está em tratamento no Hospital do Olho Júlio Cândido de Brito, conveniado ao SUS, onde foi prescrito o medicamento AFLIBERCEPTE 40mg/ml (EYLIA) para uso temporário, a princípio por 3 meses, com aplicação intravítrea em cada olho. A autora afirma que o medicamento não é fornecido gratuitamente na rede pública de saúde e que ela e seus familiares não têm condições financeiras de adquiri-lo, pois cada frasco custa R$ 3.999,90. Sendo a necessidade do tratamento urgente, com risco de cegueira irreversível, a autora buscou a tutela jurisdicional para ter seu direito à saúde e à vida garantidos. Aponta que o tratamento com o medicamento AFLIBERCEPTE 40mg/ml é indispensável para a manutenção de sua visão, visto que o quadro clínico apresenta risco de perda permanente da visão e que o medicamente foi prescrito por laudo médico circunstanciado. Requer, liminarmente, a concessão de tutela de urgência para determinar o fornecimento imediato do medicamento AFLIBERCEPTE 40mg/ml, para uso temporário por 3 meses, com aplicação intra vítrea em ambos os olhos, conforme prescrito. Ao final, requer a confirmação da liminar para que os réus sejam condenados a fornecer o medicamento pelo tempo que for necessário, na posologia e quantidade indicadas, bem como outros medicamentos e produtos complementares.

Decisão em ID 71321945 deferiu a gratuidade de justiça.

Parecer do NATJUS em id 73547578. O parecer informa que a autora tem diagnóstico de retinopatia diabética e edema macular diabético em ambos os olhos, e que foi indicado o medicamento em caráter de urgência, com risco de perda de visão permanente e irreversível. O parecer conclui que o Aflibercepte possui indicação para a condição clínica da autora e foi incorporado ao SUS para o tratamento do edema macular diabético. Ressalta que o medicamento tem registro ativo na ANVISA. O documento também esclarece que o Estado do Rio de Janeiro possui unidades e centros de referência em Oftalmologia e que o Hospital do Olho Júlio Cândido de Brito, onde a autora é acompanhada, é uma dessas unidades e, portanto, responsável pelo atendimento.

A tutela de urgência foi deferia em decisão de id 97568450, determinando que os réus custeiem o medicamento Eylia (Aflibercepte) 40 mg/ml, para o período inicial de 3 meses, sendo 2 injeções mensais, uma em cada olho. Além disso, a decisão determina que os réus providenciem o procedimento médico e/ou cirúrgico necessário para a administração do medicamento em uma de suas unidades da Rede de Atenção em Oftalmologia, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00.

Contestação do ESTADO DO RIO DE JANEIRO em ID 100474085.Alega que o medicamento pretendido já é padronizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para a enfermidade da autora. O Estado requer, contudo, que o fornecimento seja condicionado à apresentação de receituário médico atualizado expedido por profissional do SUS. O réu também argumenta que o valor da causa é inestimável, por se tratar de direito à saúde, e defende que os honorários advocatícios, caso sejam fixados, devem ser arbitrados por apreciação equitativa, conforme o art. 85, §8º do CPC e o entendimento do Tema 1076 do STJ. Além disso, o Estado sustenta que não deve ser condenado a pagar honorários em favor da Defensoria Pública, pois ambos são órgãos integrantes do Estado, havendo o instituto da confusão. A contestação ainda requer que eventuais pedidos de inclusão de novos medicamentos no curso do processo sejam precedidos de intimação do Estado.

Por sua vez, o MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO apresentou contestação em ID 107092920, na qual alega preliminarmente a incorreção do valor da causa. O Município argumenta que o valor atribuído de R$ 23.999,40 é "astronômico, incorreto e irreal" para uma ação de obrigação de fazer de fornecimento de fármaco, e pede a retificação para R$ 1.000,00, conforme o art. 337, III, do CPC. O Município também impugna a multa diária de R$ 100,00 fixada na tutela de urgência, considerando-a excessiva e em afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. No mérito, o réu sustenta, com base no parecer técnico do NAT, que o medicamento AFLIBERCEPTE foi incorporado ao SUS, mas que a responsabilidade pela aquisição, fornecimento e aplicação é da unidade de saúde responsável pelo acompanhamento do paciente. Como a autora é acompanhada pelo Hospital do Olho Júlio Cândido de Brito em Duque de Caxias, que é conveniado ao SUS, a responsabilidade do tratamento seria do referido hospital ou de outra unidade apta para onde a autora fosse encaminhada. A contestação ainda argumenta que a solidariedade dos entes federados deve ser interpretada de forma a cumprir a política do SUS e a divisão de competências, e que o medicamento AFLIBERCEPTE, por ser de alto custo, pertence ao grupo A, cuja aquisição é centralizada pelo Ministério da Saúde, tornando a União a responsável legal pelo financiamento da obrigação. O Município, assim, defende que o cumprimento da obrigação deve ser direcionado ao ente com a competência administrativa para tanto.

Réplica em ID 133951715, onde o autor impugna integralmente todas as alegações, documentos e preliminares levantadas pela ré em sua contestação. Afirma que não há incorreção no valor da causa, pois em ações de saúde o valor econômico não pode ser precisamente aferido. O autor também afirma que não há ausência de interesse de agir, pois, mesmo com a obrigação de fornecimento dos insumos, os entes federativos costumam negar o pedido, alegando falta de verbas. O autor menciona que a jurisprudência é favorável à sua tese, dando prevalência ao direito à saúde sobre regras orçamentárias. Por fim, o autor requer o prosseguimento do feito com a procedência dos pedidos.

O Ministério Público, em ID 169581756, manifestou que deixaria de intervir no feito, por entender que a parte é capaz e não há interesse público na demanda, conforme o art. 178 do CPC.

É o relatório.

DECIDO.

FUNDAMENTAÇÃO

Considerando que não há necessidade de produção de outras provas, porquanto a controvérsia é unicamente de direito, procedo ao julgamento antecipado do mérito (art. 355 (https://www.jusbrasil.com.br/topicos/28893270/artigo-355-da-lei-n-13105-de-16-de-marco-de-2015), I (https://www.jusbrasil.com.br/topicos/28893266/inciso-i-do-artigo-355-da-lei-n-13105-de-16-de-marco-de-2015), do CPC (https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/174276278/lei-13105-15)).

2.1 - PRELIMINARES

No que se refere à impugnação ao valor da causa, entendo que razão não assiste aos demandados. Isso porque, no caso dos autos, foi formulado pedido de fornecimento de medicamento com periodicidade mensal, e por tempo determinado.

Nesse caso, com fundamento no art. 292 (https://www.jusbrasil.com.br/topicos/28894124/artigo-292-da-lei-n-13105-de-16-de-marco-de-2015), II (https://www.jusbrasil.com.br/topicos/28894119/inciso-ii-do-artigo-292-da-lei-n-13105-de-16-de-marco-de-2015), do CPC (https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/174276278/lei-13105-15), o valor da causa deve corresponder ao valor do medicamento multiplicado pelos meses que será necessário, ou seja, 06 (seis) meses. Com efeito, o orçamento juntado em ID

70850390 demonstra que um frasco-ampola do medicamento pleiteado custa R$ 3.999,90, sendo certo que a parte autora necessita de uma unidade por mês, durante seis meses consecutivos, conforme prescrição de ID 70850389.

Esse valor, multiplicado por seis, corresponde justamente a R$ 23.999,40, patamar utilizado pela parte autora para delimitar o valor da causa. Logo, observada a sistemática processual, nada há a reparar quanto ao valor atribuído à causa na inicial.

Portanto, REJEITO a preliminar de incorreção do valor da causa.

2.2 - DO MÉRITO

Trata-se de demanda em que a parte autora requer a condenação do Estado do Rio de Janeiro e do Município de Belford Roxo ao fornecimento de medicamento necessário para o tratamento do mal que a acomete.

O direito à saúde constitui uma das prestações de maior valor dentro de um Estado Democrático de Direito, tendo, inclusive, aplicação imediata, na forma do art. 5º (https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10641516/artigo-5-da-constituicao-federal-de-1988), § 1º (https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10641457/paragrafo-1-artigo-5-da-constituicao-federal-de-1988), da CRFB (https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1503907193/constituicao-federal-constituicao-da-republica-federativa-do-brasil-1988). Ao longo do texto constitucional (https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1503907193/constituicao-federal-constituicao-da-republica-federativa-do-brasil-1988), existem inúmeras prestações positivas, indubitavelmente de cunho programático, mas que não podem restar apenas idealizadas, devendo ser concretizadas.

A análise da pretensão aqui veiculada deve ser feita, então, a partir da Carta Magna (https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1503907193/constituicao-federal-constituicao-da-republica-federativa-do-brasil-1988), hierarquicamente superior aos outros instrumentos legislativos. Assim, cumpre afirmar que ao Poder Público cabe o dever de fornecer gratuitamente tratamento médico a pacientes necessitados, conforme artigos 6º (https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10641309/artigo-6-da-constituicao-federal-de-1988) e 196 (https://www.jusbrasil.com.br/topicos/920107/artigo-196-da-constituicao-federal-de-1988) da Constituição Federal (https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1503907193/constituicao-federal-constituicao-da-republica-federativa-do-brasil-1988), que dispõem:

> Art. 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição

(https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1503907193/constituicao-federal-constituicao-da-republica-federativa-do-brasil-1988).

> Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

A proteção à inviolabilidade do direito à vida - bem fundamental para o qual deve o ente político direcionar suas ações - deve prevalecer em relação a qualquer outro interesse do Estado, eis que sem ela os demais interesses socialmente reconhecidos não possuem o menor significado ou proveito.

Há um bem maior que é a vida, com respectivo direito à saúde assegurado constitucionalmente, conforme antes mencionado, bem que tem o maior valor, devendo ser sempre o bem preponderante sobre os demais direitos assegurados no texto constitucional (https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1503907193/constituicao-federal-constituicao-da-republica-federativa-do-brasil-1988). Significa que, entre os dois valores em jogo, direito à vida e o direito do ente público de bem gerir as verbas públicas, sob qualquer ótica, deve prevalecer o bem maior, conforme antes referido.

No caso, a parte autora comprovou a condição de portadora da patologia descrita na inicial, assim como a necessidade de uso do medicamento pleiteado nesta ação, notadamente por meio dos documentos médicos juntados aos autos.

Tratando-se de paciente hipossuficiente, cujo tratamento foi indicado de forma expressa por profissional médico, os réus devem providenciar o fornecimento da medicação postulada, levando-se em consideração a urgência inerente à espécie.

Neste sentido, é assente o entendimento deste Tribunal de Justiça:

> APELAÇÃO CIVEL. DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (XALACOM COLÍRIO E AZOPT COLÍRIO). PACIENTE HIPOSSUFICIENTE E PORTADOR DE GLAUCOMA. MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES. TUTELA DEFERIDA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DOS RÉUS. Responsabilidade solidária dos entes federados. Direito à saúde. Garantia constitucional do direito à vida. Obrigatoriedade solidária da União, Estados e Municípios no fornecimento da medicação de uso contínuo para a eficiência do tratamento. Políticas de saúde pública que devem se amoldar às necessidades da população, mormente da carente de recursos financeiros, e não o contrário. Quanto ao inconformismo com relação à fixação de honorários, assiste razão ao segundo apelante, comportando redução para a quantia de R$340,00, nos moldes da Súmula 182

(https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/busca?q=sumula+182) do TJERJ. Farta jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores. RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE A QUE SE NEGA SEGUIMENTO, PROVENDO PARCIALMENTE O DO SEGUNDO, COM AMPARO NO § 1º-A DO ART. 557 (https://www.jusbrasil.com.br/topicos/28891398/artigo-557-da-lei-n-13105-de-16-de-marco-de-2015), DO CPC (https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/174276278/lei-13105-15), RESPECTIVAMENTE. (TJRJ. Apelação nº 0027354-07.2010.8.19.0014 (https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/stj/468495240). Rel. Des. Andre Emilio Ribeiro von Melentovytch. Vigésima Primeira Câmara Cível. Julgamento em 18/11/2013).

Com efeito, o art. 198 (https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10653794/artigo-198-da-constituicao-federal-de-1988), da CRFB (https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1503907193/constituicao-federal-constituicao-da-republica-federativa-do-brasil-1988), preconiza que as ações e os serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único organizado, financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes. Significa dizer que todos os entes da federação integram o Sistema Único de Saúde, tendo todos responsabilidade solidária pelas ações e serviços de saúde.

Na lição de ALEXANDRE DE MORAES, "a Constituição da Republica (https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1503907193/constituicao-federal-constituicao-da-republica-federativa-do-brasil-1988) consagra ser a Saúde direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou por meio de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado (CF (https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1503907193/constituicao-federal-constituicao-da-republica-federativa-do-brasil-1988), art. 197 (https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10653854/artigo-197-da-constituicao-federal-de-1988))" (In"Constituição do Brasil (https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1503907193/constituicao-federal-constituicao-da-republica-federativa-do-brasil-1988) interpretada e legislação constitucional", 2ª ed., São Paulo: Atlas, p.p. 1926).

O que está em debate aqui, pelos termos do prisma constitucional, é o mínimo existencial à dignidade humana: a saúde. No caso concreto, é a vida humana que está periclitando em termos de seu mínimo existencial (mantença da saúde), razão pela qual se impõem medidas de eficácia objetiva a resguardar e promover o interesse público indisponível.

Destaco que, conforme se extrai do parecer técnico disponibilizado em ID 47161590, o medicamento Aflibercepte foi aprovado para uso no SUS para tratar uma doença específica chamado edema macular diabético (EMD), seguindo regras do Ministério da Saúde.

Além disso, o sistema oficial do SUS (o SIGTAP, que é onde ficam cadastrados os procedimentos e medicamentos disponíveis), na tabela de julho de 2023, consta que existe um procedimento clínico (código 03.03.05.023-3) relacionado ao tratamento medicamentoso de doenças da retina — o que inclui o uso desse remédio. Dessa forma, o Aflibercepte está sim disponível no SUS para certos tratamentos, e isso foi confirmado numa consulta oficial ao sistema do SUS.

Ademais, verifico que a parte autora preenche os requisitos para o acolhimento da pretensão deduzida em juízo, tendo em vista que há laudo médico atestando a imperiosa necessidade do medicamento, resta evidente a impossibilidade de a parte arcar com a compra do medicamento, dada a sua condição de hipossuficiente e o alto custo do fármaco, bem como restou demonstrado que o medicamento possui registro perante a ANVISA para o uso pleiteado. Preenchidos, pois, a contento os pressupostos definidos pelo STJ no julgamento do REsp 1.657.156/RJ.

Resta demonstrado, portanto, o direito da parte autora em receber a prestação almejada, idônea a concretizar o seu direito à saúde, motivo pelo qual a procedência do pedido se impõe. Registro que o fato de o medicamento ser de alto custo não inviabiliza o pleito autoral, cabendo aos entes que suportarem o ônus financeiro decorrente do seu fornecimento ou custeio exercerem, pela via própria, eventual direito de regresso fundado na repartição das atribuições no âmbito do SUS.

Quanto às despesas processuais, os réus são isentos do seu pagamento, nos termos do art. 17 (https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10539639/artigo-17-da-lei-n-3350-de-29-de-dezembro-de-1999-do-rio-de-janeiro), IX (https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10539349/inciso-ix-do-artigo-17-da-lei-n-3350-de-25-de-setembro-de-1998-do-rio-de-janeiro), da Lei Estadual n.º 3.350 (https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/2921350354/lei-3350-99-rj)/1999, com a redação dada pela Lei Estadual n.º 7.127 (https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/2921241540/lei-7127-15-rj)/2015.

Vale ressaltar que o alcance da expressão "custas judiciais", mencionada no caput do art. 17 (https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10539639/artigo-17-da-lei-n-3350-de-29-de-dezembro-de-1999-do-rio-de-janeiro) da Lei Estadual n.º 3.350 (https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/2921350354/lei-3350-99-rj)/1999, é dado pelo art. 10 da própria lei. Logo, a isenção conferida pela lei não só alcança as despesas ordinárias do processo, como também a própria taxa judiciária (art. 10, X), não sendo viável, pois, a aplicação do enunciado n.º 145 (https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/busca?q=sumula+145+TJ/RJ) da Súmula do TJRJ.

Já quanto aos honorários, ficam ambos os réus obrigados ao pagamento em favor do Centro de Estudos Jurídicos da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro (CEJUR/DPGE).

Ressalte-se que, consoante decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (Tema 1.002), lastreado na autonomia administrativa, financeira e orçamentária das Defensorias Públicas, "[é] devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra", ficando superado o entendimento sedimentado na Súmula nº 421 (https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/stj/sumulas/sumula-n-421-do-stj/1289710998) do STJ.

3. DISPOSITIVO

Posto isso, CONFIRMO os efeitos da tutela provisória de urgência e, na forma do art. 487 (https://www.jusbrasil.com.br/topicos/28892031/artigo-487-da-lei-n-13105-de-16-de-marco-de-2015), I (https://www.jusbrasil.com.br/topicos/28892029/inciso-i-do-artigo-487-da-lei-n-13105-de-16-de-marco-de-2015), do CPC (https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/174276278/lei-13105-15), JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar os réus, solidariamente, a fornecerem à parte autora o medicamento Aflibercepte 40mg/mL (Eylia®), além de todo e qualquer medicamento idôneo ao tratamento da mesma doença, desde que observado o mesmo princípio ativo, enquanto perdurar o seu tratamento, **mediante a apresentação periódica (semestral) de receituário atualizado e subscrito por profissional médico.**

Deixo de condenar os entes públicos demandados ao pagamento das despesas processuais, ante a isenção legal (art. 10 (https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10540266/artigo-10-da-lei-n-3350-de-29-de-dezembro-de-1999-do-rio-de-janeiro) c/c 17 (https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10539639/artigo-17-da-lei-n-3350-de-29-de-dezembro-de-1999-do-rio-de-janeiro), IX (https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10539349/inciso-ix-do-artigo-17-da-lei-n-3350-de-25-de-setembro-de-1998-do-rio-de-janeiro), da Lei Estadual n.º 3.350 (https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/2921350354/lei-3350-99-rj)/1999).

Lado outro, CONDENO ambos os réus ao pagamento de honorários advocatícios em favor do CEJUR/DPGE, os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa.

Esclareço que a sentença não está sujeita ao reexame necessário, haja vista que o reflexo econômico da condenação dos entes políticos não alcança o teto do art. 496 (https://www.jusbrasil.com.br/topicos/28891944/artigo-496-da-lei-n-13105-de-16-de-marco-de-2015), § 3º (https://www.jusbrasil.com.br/topicos/28891934/paragrafo-3-artigo-496-da-lei-n-13105-de-16-de-marco-de-2015), II (https://www.jusbrasil.com.br/topicos/28891930/inciso-ii-do-paragrafo-3-do-artigo-496-da-lei-n-13105-de-16-de-marco-de-2015) e III (https://www.jusbrasil.com.br/topicos/28891928/inciso-iii-do-paragrafo-3-do-artigo-496-da-lei-n-13105-de-16-de-marco-de-2015), do CPC (https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/174276278/lei-13105-15).

Ao final, em nada mais sendo requerido, certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Dê-se vista ao MP.

Publique-se. Intimem-se.

BELFORD ROXO, 8 de agosto de 2025.

NILSON LUIS LACERDA
Juiz Titular

Assinado eletronicamente por: NILSON LUIS LACERDA
11/08/2025 20:09:00
https://tjrj.pje.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento:

25081120090082100000204876729

IMPRIMIR GERAR PDF